“Inteligencia Artificial y Automatización de Resoluciones: Alcances, riesgos y lineamientos para su adopción en la administración tributaria”

- Autores: Amurri, Christian- Demey, Solange- Haboba, Alejandra Gisele
- Tutor operativo: Michinski, Ernesto
- Tutor estratégico: Gelos, Javier

- Grupo 2025-AGIP-AR-17
- Artículo de investigación
- 15 diciembre del 2025
- N° de entrega: 5

Programa de Especialistas Profesionales
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

Índice General

Resumen **2**
I. Introducción **3**
1.1. Enfoque, Problema e Indagación Inicial 3
1.2. Hipótesis 4
1.3. Objetivos del Estudio (Cuantitativos, Cualitativos y Legales) 4
1.4. Elección del Objeto de Estudio 5
II. Marco Teórico y Conceptual **5**
2.1. Definición de Inteligencia Artificial Generativa y Modelos de Lenguaje (LLMs) 5
2.2. Retos Éticos y Jurídicos de la Gobernanza Algorítmica 6
III. Metodología **7**
3.1. Enfoque Descriptivo-Analítico y Técnicas Empleadas 7
3.2. Acciones Concretas y Relevamiento Documental (Análisis de Expedientes y Resoluciones) 7
3.3. Pruebas Exploratorias y Prompt Engineering 7
IV. Resultados y Hallazgos Cuantitativos **7**
4.1. Primeros Hallazgos en la Práctica 7
4.2. Usos de la IAgen en la AT 8
4.3. Hallazgos de Eficiencia en el Uso de la IA 9
4.4. Eficiencia por Tipo de Habilidad (Organización, Análisis, Creatividad) 10
V. Análisis de Implicancias Jurídicas **11**
5.1. Indelegabilidad de las Funciones Decisorias y Responsabilidad Humana 11
5.2. Caso de Delegación Cuestionable (Decreto Municipal N° 532/25) 11
5.3. Intimidad, Privacidad y el Instituto del Secreto Fiscal 12
5.4. Antecedentes de Implementación en el Sector Público 13
5.5. Jurisprudencia sobre el Uso no Ético de IA 15
VI. Gobernanza, Herramientas y Transformación Institucional **16**
6.1. Herramientas de Soporte Cognitivo (NotebookLM) 16
6.2. Estrategia de Protección de Datos: Creación de Herramienta Propia y Fuentes Confiables 17
6.3. Desarrollo y Diseño de Prompts Específicos (Prompt Engineering) 17
6.4. El Rol Estratégico del Personal y Revalorización del Capital Humano 18
6.5. La Transformación Digital 19
6.6. Alfabetización Digital, Capacitación Continua y Directrices de Uso 19
VII. Conclusión **20**
VIII. Referencias Bibliográficas **22**

Resumen

Desarrollo y metodología

La investigación se centra en validar la factibilidad y proponer lineamientos para la implementación de la Inteligencia Artificial Generativa (IAgen), particularmente Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs), en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP). El enfoque primario es la automatización del análisis y la redacción de resoluciones administrativas en el contexto de procedimientos sumariales y determinaciones de oficio.

Se postula que la incorporación de la IAgen permitiría una reducción significativa en los tiempos de elaboración y análisis de resoluciones, sin comprometer la calidad jurídica ni las garantías constitucionales. Los objetivos clave fueron identificar los beneficios cuantitativos y cualitativos, evaluar el impacto en la eficiencia operativa y la uniformidad de criterios interpretativos, y analizar las implicancias jurídicas relacionadas con el secreto fiscal, la protección de datos personales y las exigencias del principio de legalidad.

Se adoptó un enfoque descriptivo-analítico basado en la revisión documental y el contraste empírico. El estudio se fundamentó en la literatura técnica y doctrinaria del CIAT y la OCDE, y se analizaron pruebas de desempeño del Laboratorio de Innovación en Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la UBA[1]. Las acciones concretas incluyeron el análisis del universo de expedientes de la AGIP para discriminar la estructura lógica y argumentación de las resoluciones, identificando tareas susceptibles de automatización. Se realizaron pruebas exploratorias con LLMs y se exploraron estrategias de *prompt engineering* específicas para el contexto normativo y administrativo, comparando los tiempos de respuesta y los riesgos operativos y normativos.

Resultados y Hallazgos

Los hallazgos iniciales confirmaron que las resoluciones de la AGIP presentan patrones estructurales aptos para ser modelizados mediante IA. Las pruebas demostraron que la combinación de trabajo humano e IA reduce en promedio un 77% los tiempos de tareas

[1] Corvalán, J. G., Le Fevre, E., Guilera, S., & Díaz Dávila, L. (2024). "Evaluación del impacto de la inteligencia artificial generativa en el trabajo". La Ley.

textuales, alcanzando hasta un 99% de eficiencia en redacciones complejas. Se observó una alta eficiencia en habilidades de organización y procesamiento de información (99% de eficiencia promedio) y en el análisis (90%), validando el potencial de la IA como apoyo crucial en la estructuración y argumentación jurídica.

A nivel legal, se subraya que la implementación exige la creación de sistemas internos o herramientas propias para proteger el secreto fiscal y los datos personales (Ley N.° 25326[2]), evitando la remisión de información sensible a servidores informáticos ajenos. Es imperativo que la decisión vinculante recaiga siempre en el funcionario competente, manteniendo la responsabilidad humana y el juicio técnico-jurídico, dado que las funciones decisorias son indelegables.

Conclusiones y Aplicabilidad

La implementación de IAgen en la AGIP es técnicamente viable y representa un avance significativo en la modernización de la gestión tributaria. Sin embargo, la tecnología debe operar como un instrumento complementario al criterio humano, nunca como un sustituto. Es fundamental establecer un marco normativo riguroso que asegure la transparencia algorítmica, la trazabilidad, la rendición de cuentas, la alfabetización digital y la capacitación continua del personal, garantizando el respeto al debido proceso tributario y al principio de legalidad en todos los actos administrativos asistidos por IA. Solo una implementación responsable y éticamente controlada permitirá aprovechar las ventajas de la IAgen sin comprometer los valores esenciales del Estado de Derecho.

I. Introducción

1.1. Enfoque, Problema e Indagación Inicial

El enfoque de la investigación es proponer y validar la factibilidad de implementar un modelo de IA que facilite tanto la redacción de resoluciones como el análisis del expediente en procedimientos sumariales y de determinaciones de oficio.

Uno de los primeros pasos debe ser determinar qué tipo de modelo debemos utilizar para lograr nuestros objetivos. Observamos que día a día surgen nuevos tipos de modelos de inteligencia artificial que pueden ser utilizados para diversas tareas,

[2] Argentina. Congreso de la Nación. (2000). Ley N.º 25.326 de Protección de los Datos Personales. Boletín Oficial de la República Argentina.

resultando en que la velocidad de nuevos desarrollos es superior a nuestra capacidad de prueba, lo que puede incurrir en desarrollos obsoletos en el corto plazo, obligándonos a ser reactivos en actualizaciones.

Podemos encontrar IA generativas en todas sus formas, con distintas capacidades y enfoques. Las más generales son enfocadas en textos o dentro del ámbito comunicativo con el usuario, pudiendo ser uno de los ejemplos más claros los Chatbots, o el mismo uso cotidiano del modelo GPT que permite un grado avanzado de interacciones. No obstante, a fines de cumplir con nuestros objetivos, nos enfocaremos en un enfoque relativamente simplificado enfocado en textos.

El desarrollo de la publicación, busca explicar los beneficios cualitativos y cuantitativos del correcto uso de estas herramientas como así también, los desafíos que conlleva su implementación, sus riesgos y barreras que podemos encontrar en el intento de implementación.

1.2. Hipótesis

Se postula que la implementación de un modelo de inteligencia artificial generativa en la AGIP permitiría reducir de manera significativa los tiempos de elaboración y análisis de resoluciones administrativas, sin afectar la calidad jurídica de las decisiones ni las garantías constitucionales involucradas. Asimismo, se sostiene que, bajo un esquema de gobernanza adecuado —que incluya control humano, protocolos de seguridad y cumplimiento del secreto fiscal—, la IA podrá mejorar la uniformidad de criterios, optimizar la gestión de expedientes y facilitar la reasignación del personal hacia tareas de mayor valor agregado, potenciando así la eficiencia institucional sin comprometer la confidencialidad de los datos ni la responsabilidad del Estado en la toma de decisiones.

1.3. Objetivos del Estudio

Los objetivos específicos de este trabajo consisten, en primer lugar, en identificar los beneficios cuantitativos y cualitativos derivados del uso de inteligencia artificial generativa en la elaboración y análisis de resoluciones administrativas, evaluando su impacto en la eficiencia operativa, la calidad documental y la uniformidad de criterios interpretativos.

Asimismo, se busca analizar las implicancias jurídicas vinculadas a la incorporación de estas tecnologías en la administración tributaria, prestando especial atención al secreto fiscal, la protección de datos personales y las exigencias del principio de legalidad. Se pretende examinar la viabilidad técnica y operativa de implementar modelos de lenguaje de gran escala, considerando la sostenibilidad tecnológica y los riesgos de obsolescencia.

El trabajo procura proponer lineamientos institucionales que orienten una adopción responsable de la IA, incorporando criterios de gobernanza, supervisión humana, transparencia algorítmica, auditoría y capacitación del personal, de modo de asegurar una integración legítima, ética y eficaz en el ámbito público.

1.4. Elección del Objeto de Estudio

La introducción de la IA en la Administración Tributaria permitiría reducir los costos de cumplimiento, fiscalización y recaudación. Además, fortalecería la capacidad de gestión interna, optimizando procesos y mejorando la productividad con el fin de garantizar el uso eficiente de los recursos asignados.

Al elegir el objeto de estudio de la presente investigación, optamos por esta propuesta con el fin de obtener un objeto medible y aplicable, que genere un beneficio sensible en áreas con gran caudal de expedientes en tramitación, y sometidos a rigurosos plazos. De corroborarse la hipótesis planteada, el objeto de esta investigación es escalable a distintas escalas gubernamentales, lo que representaría un gran paso en la adopción de nuevas herramientas en el ámbito de la administración pública.

II. Marco Teórico y Conceptual

2.1. Definición de Inteligencia Artificial Generativa y Modelos de Lenguaje (LLMs)

La Inteligencia Artificial Generativa (IAgen) comprende un conjunto de técnicas y modelos capaces de producir contenido original —textos, imágenes, código o estructuras complejas— a partir de patrones aprendidos en grandes volúmenes de datos. La característica central de esta tecnología es su capacidad para inferir relaciones entre conceptos y producir respuestas adaptadas a los parámetros proporcionados por el usuario.

Los Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs, por sus siglas en inglés) constituyen la arquitectura predominante dentro de la IAgen. Estos modelos utilizan técnicas de deep learning para procesar y generar lenguaje natural con un alto grado de fluidez y precisión sintáctica. Su funcionamiento se basa en correlaciones estadísticas entre palabras y secuencias textuales, lo que permite la generación de contenido coherente incluso en contextos técnicos como el derecho tributario.

2.2. Retos Éticos y Jurídicos de la Gobernanza Algorítmica

La incorporación de sistemas de IA en la administración pública plantea desafíos éticos y jurídicos que requieren una gobernanza algorítmica robusta. La opacidad de muchos modelos avanzados —frecuentemente descritos como "cajas negras"— dificulta comprender cómo se generan determinadas recomendaciones o respuestas, lo cual puede afectar la trazabilidad y la posibilidad de revisión de los actos administrativos. Asimismo, los LLMs pueden producir sesgos presentes en sus datos de entrenamiento, generando resultados discriminatorios o inconsistentes que comprometan la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica del contribuyente. Estos riesgos obligan a adoptar principios estrictos de transparencia, explicabilidad y supervisión humana significativa en todos los procesos asistidos por IA.

Desde una perspectiva normativa, la gobernanza algorítmica debe garantizar que la utilización de IA en la administración tributaria sea compatible con el secreto fiscal, la protección de datos personales y el principio de legalidad. Esto implica limitar la delegación de funciones públicas a sistemas automatizados y asegurar que toda decisión con efectos jurídicos sea revisada, validada y motivada por un funcionario competente. A su vez, deben implementarse mecanismos institucionales de auditoría, evaluación continua de riesgos y documentación del funcionamiento de los modelos, a fin de prevenir alucinaciones, errores de interpretación normativa o uso indebido de información sensible. De este modo, la IA puede operar como un instrumento de apoyo legítimo y eficiente, siempre dentro de los límites éticos y jurídicos propios del Estado de Derecho.

III. Metodología

3.1. Enfoque Descriptivo-Analítico y Técnicas Empleadas

La metodología empleada combina un enfoque descriptivo–analítico con técnicas de revisión documental, análisis comparado y experimentación aplicada. Se realizó un exhaustivo relevamiento de literatura técnica, jurídica y doctrinaria vinculada a la aplicación de inteligencia artificial en entornos normativos y tributarios, considerando los aportes del CIAT, la OCDE y el Laboratorio de Innovación en Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la UBA.

3.2. Acciones Concretas y Relevamiento Documental (Análisis de Expedientes y Resoluciones)

Las acciones concretas incluyeron el análisis del universo de expedientes en los que tramitan procedimientos sumariales y de determinación de oficio a fin de determinar su cuantía, tipo, contenido y composición, desagregando los elementos y micro-elementos componentes de los mismos, como así también se realizó un análisis de resoluciones administrativas generadas por la AGIP, discriminando la estructura lógica del texto, nivel de formalidad, uso de citas normativas y argumentación técnica a fin de efectuar un registro de tareas susceptibles de mayor o menor grado de automatización.

3.3. Pruebas Exploratorias y Prompt Engineering

Se realizaron pruebas exploratorias con distintos LLMs para evaluar su desempeño en la elaboración de borradores, síntesis normativa, organización argumentativa y extracción de información. Estas pruebas incluyeron estrategias avanzadas de *prompt engineering* específicas para textos jurídicos y administrativos, y se compararon tiempos de respuesta y calidad entre procesos manuales y asistidos. Se efectuó un análisis integral de riesgos (técnicos, operativos y normativos), con especial énfasis en el secreto fiscal y la necesidad de asegurar la revisión humana.

IV. Resultados y Hallazgos Cuantitativos

4.1. Primeros Hallazgos en la Práctica

La puesta en marcha de pruebas de IA nos conduce al análisis de diferentes casos prácticos; el Laboratorio de innovación en inteligencia artificial de la Facultad de

Derecho de la Universidad de Buenos Aires ofrece una respuesta muy certera a este desafío en sus trabajos *"Evaluación del impacto de la inteligencia artificial generativa en el trabajo"* e "*Implementando inteligencia artificial en estudios jurídicos y departamentos legales"* mediante los cuales se encuentran diferentes pruebas realizadas para medir la calidad y la eficiencia de diferentes tipos de trabajos, comparados entre humanos e IA.

4.2. Usos de la IAgen en la AT

Se identificaron posibles usos de la IAgen en las Administraciones Tributarias tendientes a asistir y automatizar las Resoluciones Administrativas, entre ellas destacamos: la búsqueda de información legal existente (Constitución Nacional, tratados, Código Fiscal, Leyes Tarifarias, Leyes Convenio, doctrina, jurisprudencia, etc.); búsqueda, análisis y síntesis de distintos documentos obrantes en los expedientes administrativos (Papeles de trabajo, Informes de Fiscalización, escritos, información contable); interpretación, valoración o ponderación de reglas o principios jurídico-tributarios aplicables a un caso concreto; extracción de información relevante de la documentación correspondiente para construir argumentos más sólidos; redacción de documentos legales específicos en áreas legales particulares; identificación del tipo de documento de que se trata (cédula, escrito, Recurso de Reconsideración, etc.); recomendaciones o diseño de estrategias legales a partir de la información proporcionada por el usuario; preparación de argumentos jurídicos, tomando en cuenta precedentes y jurisprudencia relevante; revisión y análisis del cumplimiento de normativas específicas de acuerdo con la actividad desarrollada por el contribuyente; redacción de providencias, informes y resoluciones administrativas basadas en modelos predeterminados.

La identificación de sus posibles usos no significa que no sean susceptibles de corrección, precisión o adecuación. Se encomienda la necesidad de realizar evaluaciones periódicas rigurosas, enfocadas en la precisión, coherencia y fiabilidad de los resultados generados por estos modelos de lenguaje de IAgen.

4.3. Hallazgos de Eficiencia en el Uso de la IA

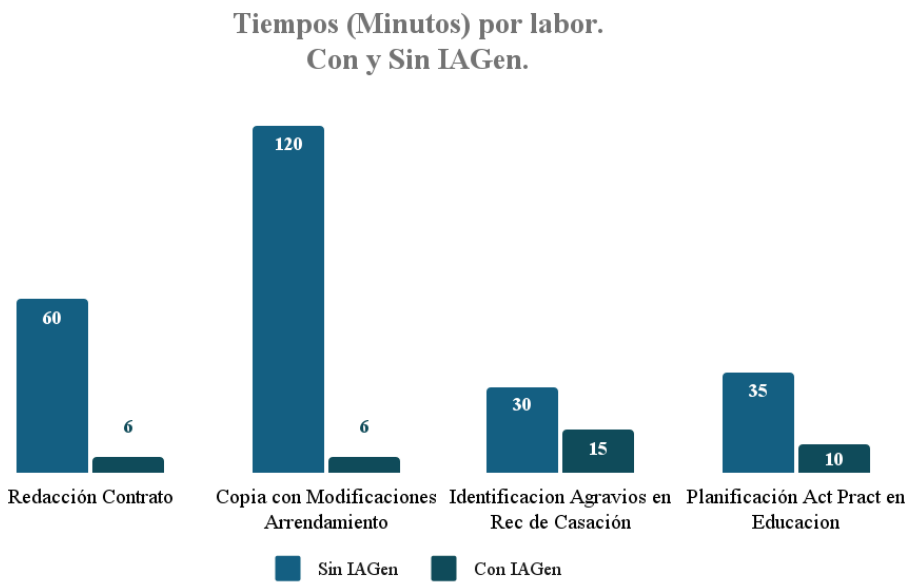

Gráfico 1. Tiempo en minutos por labor sin/con IA. Fuente: EP con datos de IA Lab.

En el gráfico superior podemos observar de la pequeña muestra, como la IA logra reducir significativamente los tiempos en trabajos principalmente enfocados a la redacción. Estos resultados están avalados por los mismos usuarios que generan los resultados manuales.

Se resalta la importancia del control humano, toda vez que la IA no obtiene resultados por sí sola, su rol como herramienta requiere de manipulación y gobernanza.

Alineado con las buenas prácticas y correcto uso, el estudio ofrece resultados alentadores sobre la combinación del trabajo humano con IA, con un análisis de un total de 83 tareas en diversos sectores.

- Optimización promedio: El promedio de la optimización de tiempos en las 83 tareas fue del 77%.
- Eficiencia máxima: La eficiencia máxima alcanzada por la herramienta fue del 99% (específicamente, 99.96%). Este resultado se logró en la elaboración de un borrador de traducción de un texto de 15.000 palabras.

Dentro de las 83 tareas existían distintos tipos de dificultades para realizar la comparación:

Nivel de Complejidad	Número de Tareas	Eficiencia
Media	45 tareas	**81%**
Alta	24 tareas	**73%**
Baja	14 tareas	**52%**

Tabla 1. Eficiencia según complejidad de tareas. Fuente: EP con datos de IA Lab.

Los resultados muestran un alto nivel de eficiencia en tareas de media y alta complejidad, con una ligera reducción en las del tramo bajo. Para el enfoque de la implementación, consideramos que la complejidad en la redacción de resoluciones es media/alta.

4.4. Eficiencia por Tipo de Habilidad (Organización, Análisis, Creatividad)

La elaboración y análisis de las resoluciones requiere de una amplia gama de habilidades del usuario ya que estas abarcan diferentes campos, requiriendo habilidades en el campo del derecho tributario como así del contable. En el estudio, la IA muestra un gran nivel de adaptabilidad a diferentes funciones, destacándose de manera diferente según las habilidades humanas requeridas:

Organización y procesamiento de información: Las habilidades para organizar, procesar información, elegir la mejor forma de abordar tareas, leer de manera competente y comprender el idioma, mostraron una eficiencia promedio del 99%.
Uso eficaz del tiempo: Las habilidades centradas en el uso eficaz del tiempo alcanzaron una eficiencia del 95%.
Análisis y organización de la información: Las habilidades de recolección, análisis y organización de información arrojaron una eficiencia del 90%.
Pensamiento creativo y abstracto: Estas habilidades mostraron una eficiencia del 86%.

A través de estas pruebas, se pudo identificar aquellas tareas y subtareas que resultan más adecuadas para la automatización o semi- automatización con IAgen en la Administración Tributaria, específicamente en los procedimientos sumariales y de determinación de oficio.

Los resultados muestran factibilidad en lo que respecta a la compatibilidad de funciones compartidas entre personas e IA, generando argumentos que validan la propuesta planteada.

V. Análisis de Implicancias Jurídicas

5.1. Indelegabilidad de las Funciones Decisorias y Responsabilidad Humana

Uno de los principios nucleares del derecho administrativo argentino es el de indelegabilidad de ciertas funciones decisorias: aquellas atribuciones que afectan derechos subjetivos o la esfera jurídica de los administrados no pueden ser desplazadas a sujetos no autorizados por la ley y, en todo caso, la responsabilidad última recae en el funcionario o autoridad competente conforme a la normativa vigente.

El respeto al principio de legalidad y a la motivación de los actos administrativos obliga a que los funcionarios responsables apliquen su propio juicio técnico–jurídico en cada caso concreto, sin que puedan evadir su responsabilidad última apoyándose en herramientas automáticas o asistidas tecnológicamente. La motivación adecuada no sólo legitima el acto en cuanto a su fundamento fáctico y jurídico, sino que también permite que la responsabilidad del funcionario sea claramente identificable y exigible ante instancias de revisión administrativa o judicial.

La llegada de sistemas automatizados basados en inteligencia artificial para apoyar decisiones en materia tributaria plantea desafíos frente a la indelegabilidad del mandato decisorio y la responsabilidad funcional. Si bien algoritmos y sistemas pueden asistir o sugerir propuestas de resolución, la decisión vinculante —y la responsabilidad legal por esa decisión— siempre debe recaer en un funcionario competente conforme a la ley. En este marco, no solo es un imperativo legal sino también un requisito de seguridad jurídica que el funcionario "aplique su propio juicio" y no se limite a "firmar" una decisión generada por un sistema automatizado sin un análisis crítico y fundamentado conforme a las normas y principios de derecho administrativo vigentes.

5.2. Caso de Delegación Cuestionable (Decreto Municipal N° 532/25)

Recientemente el Municipio de Zárate, Provincia de Buenos Aires mediante el Decreto Municipal N° 532/25 incorpora a la inteligencia artificial ZARA designándola dentro del organigrama municipal como "Directora General de Atención al Vecino No Humana", otorgándole facultades operativas como gestionar expedientes y emitir actos administrativos. Esta decisión genera importantes cuestionamientos

jurídico-administrativos, toda vez que la misma implica una delegación de funciones públicas a un ente NO HUMANO, vulnerando el principio de legalidad, la responsabilidad del funcionario público y la trazabilidad de los actos administrativos.

Si bien el Decreto 532/25 puede parecer un avance técnico significativo, cabe recordar que toda adopción de tecnologías disruptivas debe asegurar que las decisiones con efectos jurídicos permanezcan bajo responsabilidad humana directa, garantizando trazabilidad, control y plena sujeción a los principios de legalidad, razonabilidad y debido proceso.

5.3. Intimidad, Privacidad y el Instituto del Secreto Fiscal

El instituto del secreto fiscal nace como una derivación de los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional[3] que reglamenta, en el campo del derecho tributario, el derecho subjetivo constitucional de la libertad jurídica, precepto que tutela tanto la libertad física como la libertad de intimidad[4], entendida esta última como "aquélla por la cual todo individuo puede impedir que los aspectos privados de su vida sean conocidos por terceros o tomen estado público"[5].

El secreto fiscal, por un lado viene a proteger los datos del contribuyente por el otro, y al margen de la privacidad recién aludida, se procura facilitar y asegurar la percepción de recursos por parte del fisco[6]. También apunta a ofrecer una garantía de confianza en la confidencialidad de la Administración pública hacia los contribuyentes, a fin de que éstos comuniquen con el máximo grado de fidelidad y veracidad sus declaraciones juradas[7].

Es decir, la información no fue entregada a las Administraciones Tributarias por voluntad del contribuyente, sino por imperativo legal, por este motivo la norma tiende a asegurar que los datos personales aportados sean utilizados por las mismas con la única finalidad que sea la de proteger las arcas públicas.

---

[3] Constitución de la Nación Argentina. (1994). Editorial del Congreso de la Nación.
[4] Conf. Bidart Campos, Manual de Derecho Constitucional Argentino, ed. Ediar, 1972, págs. 204, 205.
[5] Conf. Malvestitti, Daniel en "El Habeas Data y la Materia tributaria" en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Tributaria , N° 1, Ed. Ad-Hoc, Bs. As. 1998, pág. 195 y sgtes. con cita a Scarpello, Eduardo Luis "El Secreto fiscal" LL 1980-B, pág. 594
[6] Bidart Campos, "El secreto fiscal y la comunicación social a través de la libertad informativa", TR La Ley AR/DOC/3136/2003
[7] Lavalle Cobo, Dolores, "Derecho de acceso a la información pública", Buenos Aires, Astrea, 2009, pág. 285

Asimismo, recientemente el 4 de agosto de 2025, se creó en el ámbito del Gobierno Nacional, la Agencia de Acceso a la Información Pública, la que establece las disposiciones y recomendaciones de las cuales deben guiarse los organismos públicos que gestionan bases de datos personales.

Por todo lo expuesto, al analizar el uso de la IA en las Administraciones Tributarias, resulta fundamental considerar que al utilizar datos depositados en las bases de la administración tributaria para entrenar modelos, se estaría remitiendo a servidores informáticos ajenos, información que está protegida tanto por el instituto del secreto fiscal como por la Ley N.° 25326 de Protección de Datos Personales y su reglamentación.

5.4. Antecedentes de Implementación en el Sector Público

La Ciudad promueve la transformación digital mediante la adopción de tecnologías avanzadas que permitan brindar servicios más eficientes, personalizados y accesibles a sus ciudadanos. El plan de IA establece una estrategia estructurada para su adopción en el Gobierno de la Ciudad, entre 2025 y 2027, asegurando una implementación escalable y ética, y aportando una visión estratégica.

- Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue pionero, impulsando el desarrollo de PROMETEA, una Inteligencia Artificial creada en Argentina, en el ámbito del propio Ministerio Público Fiscal. El sistema fue ideado para optimizar el servicio de justicia, agilizando exponencialmente los procesos judiciales. Luego, se advirtió que los beneficios que generaba podían ser aprovechados por cualquier organización pública. Prometea tuvo sus inicios en agosto de 2017. A partir de esa fecha, ha sido presentada en numerosas instituciones nacionales e internacionales.
- Procuración General de la Ciudad, a partir del año 2024 estableció una Dirección General de Inteligencia Artificial la que tiene como misión impulsar la transformación de IA del organismo mediante la incorporación estratégica, ética y responsable de soluciones basadas en inteligencia artificial. La Procuración, ya ha implementado procesos con IA, logrando aumentar su eficiencia operativa. Asimismo, a través de la Escuela de formación de Abogacía Pública está capacitando a abogados y otros profesionales del gobierno de la Ciudad en materia de I.A. y ha establecido mediante un instrumento los parámetros para el uso ético y responsable de la IA en el sector público.

- Fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo Comenzó a participar de la primera experiencia piloto para la utilización de “MIA”, un Motor de Inteligencia Artificial aplicado al Sistema EJE. Se comenzó a desarrollar un proyecto para el Fuero CATyRC, dirigido a aplicar la tecnología a la gestión de las Ejecuciones Fiscales, proceso que concentra más del 90% de las causas que tramitan en el fuero. Esto fue posible, a partir de aplicar procedimientos automatizados, como mecanismo para facilitar la labor cotidiana de los juzgados en estos procesos.

- AGIP: se encuentra en un proceso de desarrollo e implementación de un conjunto de soluciones basadas en IA para optimizar su capacidad de recaudación, mejorar la relación con los contribuyentes y maximizar la eficiencia de sus procesos, estableciendo procedimientos que permitan reducir los riesgos de su uso, la transparencia y la protección de los datos personales para proteger los derechos de los contribuyentes.

- AFIP: Mediante la Resolución AFIP - DGA 16/2024, crea el Comité de Innovación sobre Inteligencia Artificial (IAI) a efectos de avanzar en la definición de propuestas de implementación de la inteligencia artificial, como herramienta potenciadora y complementaria de las tareas encomendadas al servicio aduanero.

- Tucumán: En 2021, el Juzgado de Cobros y Apremios de la IIª Nominación de Concepción, logró una reducción significativa en los tiempos de resolución de las ejecuciones fiscales gracias a la incorporación de técnicas inspiradas en la programación de la Inteligencia Artificial. Mientras que en 2018 el promedio de resolución era de 243 días —y tras la digitalización total bajó a 127 días—, la aplicación de nuevas herramientas permitió disminuirlo a 49 días para expedientes tramitados íntegramente en formato digital y sin apertura a prueba. Incluso en los casos con apertura a prueba, los procesos se resolvieron dentro de los tres meses.

- COMARB: Lanzamiento del Laboratorio de Inteligencia Artificial para Administraciones Tributarias (LIATRI), entre las autoridades de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (COMARB), el Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales (CEATS) y la UNTREF.

5.5. Jurisprudencia sobre el Uso no Ético de IA

Con el avance de la IA en el ámbito jurídico, comenzaron los primeros fallos que intentan regular su uso ético y responsable. Analizaremos algunas causas que consideramos de interés:

En la causa "Provincia del Chubut c/ P.R.A."[8] (Legajo Fiscal N° 59560) La Cámara en lo Penal de la Circunscripción Judicial de Esquel (Provincia del Chubut) declaró la nulidad de una sentencia penal al comprobar que el juez de primera instancia había utilizado un asistente de inteligencia artificial generativa para redactar parte del fallo sin control humano adecuado ni mención expresa de su intervención. En el fallo, se cuestiona particularmente que el juez deliberadamente borró las citas, violando el principio de transparencia algorítmica. No realizó un uso ético de la IA, y el juez delegó la facultad de juzgar, asimismo destacamos que se trataba de un proceso penal con las particularidades propias de este proceso.

En la causa "Acevedo Gerardo Gabriel C/ Caseres Mareco Willian Arsenio y Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada s/ daños y perjuicios" - Número: MO-19435-2020[9], en la que se incluyeron en el recurso de Apelación interpuesto por el apelante, citas a fallos inexistentes. Consideramos interesante la decisión de la Cámara de apelaciones de Morón, de oficiar al Colegio de Abogados de ese Departamento Judicial a fin de que difunda entre los matriculados la importancia de verificar cuidadosamente las citas empleadas, en caso de utilizarse herramientas de inteligencia artificial generativa para preparar sus presentaciones.

En autos RO-12819-C-0000[10] - "M.J.L. C/ Peugeot Citroen Argentina S.A y otra S/sumarisimo", de la Provincia de Río Negro, General Roca[3]. Al revisar la apelación, el tribunal confirmó la condena contra la empresa pero también detectó que ambas partes habían citado más de veinte precedentes inexistentes generados por IA. La Cámara calificó la conducta como una irregularidad grave, efectuó un severo llamado de atención, dispuso informar al Colegio de Abogados para que evalúe posibles sanciones disciplinarias y resolvió negar los honorarios en la instancia revisora por considerar inoficiosa la actuación profesional.

---

[8]Provincia del Chubut c/ P.R.A., Cámara Penal de Esquel (Chubut), Legajo Fiscal 59560 (2023).
[9]Acevedo Gerardo Gabriel c/ Cáceres Mareco Willian Arsenio y Agrosalta Cooperativa de Seguros, Cámara de Apelaciones de Morón, MO-19435-2020 (2023).
[10] M.J.L. c/ Peugeot Citroën Argentina S.A., Cámara Civil de Río Negro, RO-12819-C-0000 (2023).

VI. Gobernanza, Herramientas y Transformación Institucional

6.1. Herramientas de Soporte Cognitivo (NotebookLM)

NotebookLM es una plataforma de Google que se apoya en modelos avanzados como Gemini 2.5. Se inscribe en el subcampo de la IA Generativa, que está orientada a la producción de contenido original, como textos o informes, a partir de patrones aprendidos de grandes volúmenes de datos.

Los LLMs (Large Language Models), como Gemini, son sistemas entrenados con enormes cantidades de texto para generar, resumir o traducir lenguaje natural de forma coherente y contextual. Una de las características de NotebookLM es que se nutre con fuentes que el propio usuario facilita, las mismas pueden ser internas como archivos pdf, archivos de Google Drive, también la interfaz permite que puedan subirse documentos bajo el formato cortar - pegar y también puede nutrirse con fuentes externas en las que el usuario completa con un link o referencia a una web particular, es decir la ventaja de esta plataforma es que no se nutre de la totalidad de información existente en la web, sino sólo con la que el usuario le indica, motivo por el cual es una herramienta muy utilizada entre abogados ya que aminora el riesgo de alucinaciones.

Luego, una vez que se cargó la documentación con la que se quiere trabajar, el usuario puede generar un prompt con la información que precise solicitar o utilizar uno de los prompts recomendados por el propio sistema. Además, el sistema ofrece por sí opciones de resúmenes, mapas mentales, tarjetas, etc.

En la administración tributaria, herramientas como NotebookLM pueden ofrecer usos cruciales, tales como la redacción automática de informes, el resumen de documentos extensos y la extracción de información clave de expedientes.

La administración tributaria debe garantizar que cada documento que se sube al sistema se encuentre debidamente anonimizado a efectos de resguardar la confidencialidad de los datos.

6.2. Estrategia de Protección de Datos: Creación de Herramienta Propia y Fuentes Confiables

El uso de IA en entornos sensibles como la administración tributaria requiere salvaguardas extremas para proteger la privacidad y confidencialidad de los datos fiscales. Los LLMs, por defecto, plantean preocupaciones sobre el uso de datos compartidos.

Para proteger el secreto fiscal, se vuelve crucial el desarrollo de sistemas propios o el uso de versiones privadas o empresariales que garanticen el control de los datos. En este sentido, entendemos que la creación de una herramienta propia, que siga el estilo funcional de NotebookLM (como vimos precedentemente), en el que se puedan establecer con qué documentos se debe nutrir, siendo el expediente la fuente por excelencia, al que deben agregarse leyes, códigos fiscales, jurisprudencia provenientes de fuentes oficiales, como así también se entiende que resultaría óptimo herramientas predeterminadas específicas de la materia tributaria, como ser análisis de papeles de trabajo, informes técnicos, etc. Los prompts predefinidos permitiría un buen uso de los mismos, mediante la utilización de prompts que ya hayan sido probados y aprobados, ya que su utilización permitiría lograr una mayor homogeneidad en los resultados de búsqueda.

6.3. Desarrollo y Diseño de Prompts Específicos (Prompt Engineering)

El prompt es la instrucción inicial que direcciona y condiciona la salida del modelo de IA. En el contexto legal, el prompting es un acto de criterio jurídico, no técnico.

El mismo tiene que ser probado y aprobado para su uso.

Para la administración tributaria, la formulación de instrucciones efectivas (Prompt Engineering) es una nueva habilidad indispensable. Las técnicas avanzadas incluyen:

Role Prompting: Se pide a la IA que adopte un rol o enfoque concreto (ej. "Respondé como si fueras un abogado tributarista experto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos) para contextualizar las respuestas.
Estructuración y Especificidad: Es fundamental ser explícito con el objetivo e incluir detalles específicos sobre la tarea. Esto se ve en el diseño de prompts complejos (como

para su utilización en la Administración Gubernamental de ingresos Públicos) donde se instruye al modelo a cumplir tres tareas principales con múltiples subtareas, como el resumen, la identificación de la infracción, y la extracción precisa de entidades clave, garantizando la verificación de coherencia y el reemplazo de datos variables con la información extraída.

Chain-of-Thought (CoT): Se solicita al modelo que muestre su razonamiento paso a paso. Esto no solo aumenta la fiabilidad sino que, en el ámbito legal, permite verificar la lógica utilizada para resolver problemas complejos, lo que aumenta la precisión y fiabilidad.

Few-shot Learning: Se proporcionan ejemplos representativos dentro del prompt para enseñar a la IA cómo realizar una nueva tarea específica.

6.4. El Rol Estratégico del Personal y Revalorización del Capital Humano

El proceso de incorporación de inteligencia artificial generativa en la administración tributaria redefine de manera sustantiva el rol del personal, que deja de limitarse a funciones operativas o de supervisión tradicional para convertirse en un actor central en la interacción entre la tecnología y la función administrativa. La IA no sustituye la labor profesional, sino que la complementa, potenciando la capacidad del personal para analizar información compleja, interpretar normas y formular criterios jurídicos sólidos. En este contexto, los funcionarios asumen responsabilidades vinculadas a la verificación, validación y análisis crítico de los resultados generados por los modelos, manteniendo la responsabilidad institucional sobre la validez y razonabilidad de los actos administrativos.

Al mismo tiempo, el uso de IA permite liberar al personal de tareas repetitivas y de alto volumen, favoreciendo la reasignación de esfuerzos hacia actividades de mayor valor agregado, como el análisis jurídico, la interpretación normativa y la toma de decisiones complejas. De este modo, la tecnología no desplaza al capital humano, sino que lo revaloriza y lo posiciona como garante del correcto funcionamiento institucional.

La adaptabilidad del personal y la consolidación de estructuras flexibles favorecen la búsqueda permanente de mejoras operativas y el fortalecimiento de una cultura

organizacional capaz de integrar la innovación tecnológica sin perder de vista los principios del Estado de Derecho.

6.5. La Transformación Digital

Caso de Estudio: Finlandia – Desarrollo de Competencias Mediante la Solución COTS

La Administración Tributaria de Finlandia mediante la adopción de un sistema COTS integrado, logró reemplazar decenas de sistemas fragmentados, reducir costos informáticos y aumentar significativamente la capacidad de análisis de datos. El proceso se basó en una fuerte inversión en capacitación, liderazgo institucional y reorganización interna orientada a la eficiencia y la automatización.

Se prestó especial atención al fomento del bienestar y las aptitudes del personal, incrementando su capacidad de adaptación a un cambio continuo. La implementación del sistema COTS ha permitido a la FTA alcanzar un conocimiento pleno de los contribuyentes y realizar una gestión basada en los datos, ofreciendo a la organización una imagen en tiempo real de los parámetros de rendimiento respecto a las metas estratégicas.

6.6. Alfabetización Digital, Capacitación Continua y Directrices de Uso

La implementación de inteligencia artificial en la administración tributaria requiere, como condición indispensable, una alfabetización digital adecuada por parte de los operadores fiscales. Sin una comprensión básica del funcionamiento de los sistemas algorítmicos la interacción entre funcionarios y tecnología se vuelve problemática y puede afectar la calidad de las decisiones y la seguridad jurídica del contribuyente. La alfabetización digital no sólo debe ir orientada a dominar herramientas digitales, sino a comprender sus implicancias jurídicas: trazabilidad, explicabilidad, protección de datos y límites a la automatización de actos administrativos.

Del mismo modo, la rápida evolución tecnológica exige capacitaciones continuas. Sin actualización permanente, existe el riesgo de utilizar la IA de manera irreflexiva, comprometiendo garantías esenciales del debido proceso tributario.

En este sentido, se destaca el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) que ha lanzado programas de capacitación para funcionarios públicos, con el objetivo de que comprendan los principios básicos de la IA, sus aplicaciones en el sector estatal y sus implicaciones éticas y legales.

Asimismo, la Procuración de la Ciudad, a través de la Escuela de Formación de Abogacía Pública, ha lanzado el Programa Aprender IA tendiente a lograr la alfabetización digital, y otros numerosos cursos en este sentido a fin de seguir actualizándose y perfeccionarse en esta materia, de constante evolución.

En el mismo sentido, se han desarrollado en nuestro país instrumentos normativos y recomendaciones que orientan la adopción de IA. Entre éstos instrumentos destacamos las guías y directrices elaboradas por la Agencia de Acceso a la Información Pública, la Guía elaborada por la Procuración de la Ciudad y las Guías elaboradas por los Colegios Públicos de Abogados de Rosario y de la Capital Federal, en las que se adoptan los principios éticos que deben regir, el control humano, la importancia de evaluar riesgos, garantizar la transparencia algorítmica, proteger datos personales como elementos esenciales.

En materia tributaria específicamente, recientemente en octubre de este año, el Centro de Administraciones Tributarias (CEAT) ha presentado un marco para una potencial hoja de ruta orientada a la integración de las tecnologías de inteligencia artificial en las administraciones tributarias (AATT) en la cual se abordan las virtudes y problemáticas de la implementación de este tipo de innovación en el ámbito de las Administraciones Tributarias.

VII. Conclusión

El estudio realizado permite afirmar que la implementación de inteligencia artificial generativa (IAgen) en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), orientada a la automatización de resoluciones administrativas en materia de sumarios y determinaciones de oficio, constituye un paso significativo en el proceso de modernización de la gestión tributaria. Estas herramientas tecnológicas ofrecen un potencial considerable para optimizar la eficiencia operativa, reducir tiempos de

tramitación, uniformar criterios interpretativos y reforzar la transparencia en la toma de decisiones, en consonancia con los principios de eficacia, economía y celeridad administrativa.

Sin embargo, la introducción de la IAgen en la función administrativa debe realizarse con estricto apego a las normas jurídicas vigentes y a los principios fundamentales del derecho público y tributario. La automatización de actos administrativos no puede desentenderse del principio de legalidad, ni sustituir el análisis jurídico que garantiza la validez, motivación y razonabilidad de las decisiones estatales. Todo proceso asistido por inteligencia artificial debe encontrarse regulado, supervisado y documentado, asegurando la posibilidad de revisión y control por parte de las autoridades competentes y del propio contribuyente.

Asimismo, resulta indispensable salvaguardar los derechos que puedan verse en pugna como consecuencia del uso de estas tecnologías. En particular, debe resguardarse el equilibrio entre la eficiencia en la gestión tributaria y la protección de los derechos de los administrados a un debido proceso, defensa en juicio y tutela judicial efectiva. El interés recaudatorio del Estado, por legítimo que sea, no puede prevalecer sobre las garantías constitucionales que rigen la relación jurídico-tributaria.

Por ello, la incorporación de IAgen en la AGIP debe concebirse como un proceso jurídicamente sustentado, éticamente orientado y normativamente controlado, que asegure la trazabilidad y la responsabilidad institucional en cada decisión. La inteligencia artificial debe operar como un instrumento complementario al criterio técnico y jurídico de los funcionarios, sin desplazar la intervención humana ni la deliberación propia de la función administrativa.

En definitiva, sólo mediante una implementación responsable, transparente y conforme al marco legal vigente será posible aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial generativa sin comprometer los valores esenciales del sistema tributario ni los principios del Estado de Derecho.

VIII. Referencias Bibliográficas

- Corvalán, J. G., Le Fevre, E., Guilera, S., & Díaz Dávila, L. (2024). *Evaluación del impacto de la inteligencia artificial generativa en el trabajo*. La Ley.
- Corvalán, J. G., Albert Ferre (2024). *Implementando inteligencia artificial en estudios jurídicos y departamentos legales*. Thomson Reuters.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2023). *Administración Tributaria 3.0: La transformación digital de la administración tributaria*.
- Publicación N° 31 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre Gobernanza Pública. (https://www.oecd.org/en/publications/serials/oecd-working-papers-on-public-governance_g17270f3.html)
- Marco de Implementación de IA Tributaria Pautas para la Integración Estratégica y la Innovación Responsable en las Administraciones Tributarias, del CEAT y Facultad de Ciencias Económicas.
- Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) & Agencia Noruega para Cooperación al Desarrollo (NORAD). (2023). *Retos y oportunidades para las administraciones tributarias tras la crisis de COVID-19*.
- Bidart Campos, G. (1972). *Manual de Derecho Constitucional Argentino*. Ediar.
- Malvestitti, D. (1998). *El habeas data y la materia tributaria. Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Tributaria*, 1, 195–207. Ad-Hoc.
- Lavalle Cobo, D. (2009). *Derecho de Acceso a la Información Pública.* Astrea.
- Argentina. Congreso de la Nación. (2000). *Ley N.º 25.326 de Protección de los Datos Personales*. Boletín Oficial de la República Argentina.
- *Constitución de la Nación Argentina*. (1994). Editorial del Congreso de la Nación.